

COMUNE DI SQUILLACE
Prov. di Catanzaro

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE
§§§§§

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso n. 38 del 15.10.2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno ----- del mese di ----- in Squillace nella sede del Comune e nell'Ufficio di Segreteria, si sono costituiti:

- 1) dott.a Giuseppina Ferrucci, nata in Amorusi (BN) il 06.11.1967, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale Rappresentante del Comune di Squillace;
- 2) L'Avv. Salvatore Virgilio Conte, iscritto all'Albo Professionale tenuto dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Catanzaro;

I quali premettono

- che con determina dirigenziale n.----- del----- il Comune di Squillace conferiva mandato all'Avv. Salvatore Virgilio Conte del foro di Catanzaro, per proporre atto di appello avverso la Sentenza n. 1260/2021, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione civile, nella causa avente n. 2534/2007 R.G.A.C., promossa da Comune di Squillace contro Curatela del Fallimento Schillacium Spa, in persona del Curatore Fallimentare avv. Paolo Battaglia, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Viotti, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- che è necessaria la stipula del presente disciplinare per meglio regolare gli aspetti giuridici ed economici del relativo rapporto professionale (oggetto, durata, compenso e modalità di svolgimento);
- Con tale premessa, da ritenersi parte integrante ed essenziale della presente convenzione nonché determinante il consenso alla stipula della stessa, i sopra costituiti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo Uno

L'Avv. Salvatore Virgilio Conte assume mandato difensivo del Comune di Squillace nella procedura sopra specificata ed all'uopo l'Ente conferisce al menzionato professionista tutte le facoltà ed i poteri difensivi necessari all'espletamento del mandato professionale; dal canto Suo l'Avv. Salvatore Virgilio Conte accetta il mandato difensivo conferitogli e si obbliga ad assolverlo con la diligenza professionale richiesta e ad espletare tutte le attività occorrenti per difendere al meglio il Comune in ogni fase e grado del procedimento.

Articolo due

In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo precedente, all'avv. Nicola Corea, compete un compenso pari a Euro 1.000,00 oltre accessori di legge (cap 4% e spese generali nella misura del 15%), oltre Euro 1.200,00 per contributo unificato.

Articolo tre

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambi le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Articolo quattro

Il professionista si impegna altresì a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.

Articolo cinque

Il professionista incaricato, dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado on la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in nessun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle cause di incompatibilità richiamate precedentemente.

Articolo sei

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal professionista.

Articolo sette

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo otto

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati.

Il presente atto si compone di n. 3 facciate a stampa, prive di cancellazioni e/o aggiunte e in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto in calce dalle parti in

Squillace, li -----

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Giuseppina Ferrucci

L'Avv. Salvatore Virgilio Conte